

باسم صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين ٢١ ديسمبر ٢٠٠٩ م ، الموافق ٤ محرم ١٤٣١ هـ ،
برئاسة السيد / إبراهيم محمد حسن حميدان ، رئيس المحكمة الدستورية .

وعضوية السادة القضاة : محمد أسامة عباس عبد الجواد ، وعباس الشيخ منصور الستري ،
وسلمان عيسى سيادي ، والدكتورة ضحى إبراهيم الزباني ، والدكتور محمد المشهداني ،
ونوفل بن عبدالسلام غربال ، أعضاء المحكمة الدستورية .

وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر ، أمين السر .

أصدرت الحكم الآتي :

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (د/٤/٠٧) لسنة (٥) قضائية .

المقامة من :

أحمد حامدين شقيقة بخيت .

وكيلته المحامية / فاطمة حسن الحواج .

ضد :

(١) النيابة العامة .

(٢) صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء (بصفته) وتمثله دائرة الشؤون القانونية .

الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من شهر يولييه سنة ٢٠٠٧ ، أودع المدعي صحيفة الدعوى الماثلة
الأمانة العامة للمحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية المواد ٢/٢-١ (بند أ-ج) والمادة ٣/٣-
٢/٢ (بند ج) ، والمواد (٧ و٦) من المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر
ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، المعدل بالقانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٦ ، مع إلزام

المطعون ضدهما بمصروفات الطعن ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت إدارة القضايا بدائرة الشئون القانونية مذكرة طلبت فيها الحكم : أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : برفضها مع إلزام المدعي بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة ، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة النطق بالحكم لجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية رقم (٢٠٠٧/٢١٣٧) ضد المدعي وآخرين متهمه إياه ، بأنه في غضون عامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ بمملكة البحرين أجرى عمليات تحويل برقي لمبالغ متحصلة من نشاط إجرامي تمثل في الاحتيال مع علمه بذلك ، وطلبت عقابه بالمواد (٦٤ مكرراً) و (١١١) من قانون العقوبات ، والمادتين (١-٢/٢) (أ-ج) و (٢/٢-٣/٣) (بند ج) من المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل بالقانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٦ ، وأحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية .
وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الكبرى الجنائية ، تقدم المدعي بجلسة ٢٠٠٧/٦/١٠ بمذكرة ضمنها الدفع بعدم دستورية المادتين (١-٢/٢) (بند أ و ج) و (٢/٢-٣/٣) (بند ج) من المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل بالقانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٦ ، وبجلسة ٢٠٠٧/٧/٢ قررت المحكمة جدياً هذا الدفع ، وأجلت نظر الدعوى لجلسة ٢٠٠٧/٩/٩ وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية خلال شهر ، فأقام الدعوى الماثلة .

وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها إعمالاً لنص المادة (١٨/ج) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع ، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته ، وإذا كان المدعي قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادتين (١-٢/٢) (بند أ-ج) و (٢/٢-٣/٣) (بند ج) من المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل بالقانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٦ ، فصرحت له محكمة الموضوع بإقامة دعواه الدستورية في هذا النطاق ، إلا أنه أقامها طالباً الحكم بعدم دستورية المواد (١-٢/٢) (بند أ-ج) و (٢/٢-٣/٣) (بند ج) و (٧٦) من قانون حظر ومكافحة غسل

الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١ المعدل بالقانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٦ ، فمن ثم ينحسر عن نطاق الدعوى الماثلة كل من المادتين (٧٦) من هذا القانون حيث لم يشملهما التصريح الصادر عن محكمة الموضوع ، و يضحى التداعي بشأنهما متعينا عدم قبوله لعدم اتصالهما بالمحكمة الدستورية اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً .

ولما كان المدعي قد دفع بعدم دستورية المادة (٣/٢-٢/٢) (بند ج) والتي تنص على أنه : ()....وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار في أي من الحالات الآتية :

أ-.....

ب-.....

ج- إذا ارتكب الجاني الجريمة بقصد إظهار المال المتحصل من نشاط إجرامي أنه من مصدر مشروع) (.

دون أن يورد أي مخالفة لهذا النص للنصوص الدستورية ولا أوجه هذه المخالفة ، وإنما ضمن صحيفة دعواه مخالفة نص الفقرة (٣-٣) من المادة (٣) من المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بعد تعديل ترقيمها بموجب الفقرة (٢) من المادة الثانية من القانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١ ، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للنصوص الدستورية . وإذ كان من المقرر وفقاً لنص المادة (١٩) من قانون المحكمة الدستورية أنه يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها ، بيان النص المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعي مخالفته وأوجه المخالفة . وحيث أنه لما كانت الدعوى الدستورية هي السبيل إلى إرساء الشرعية الدستورية التي تتوخى صون حقوق الأفراد وضمان حرياتهم ، ومن مقتضياتها أن يكون موضوعها محددًا تحديداً جلياً ، ليتيح هذا التحديد لإطرافها بما فيهم الحكومة إبداء دفاعهم بشأن النصوص القانونية الطعينة ، ذلك أن إبداء دفاع في دائرة من الفراغ هو ما يقع بالضرورة إذا أغفل المدعي في الخصومة الدستورية بيان أوجه مخالفة النصوص المطعون عليها للدستور ، وهو ما لا يستقيم .

وإذ كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة الدستورية بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح ، وذلك على ضوء طلبات رافعها وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بمبانيها ، فإن المحكمة ترى بأن الدعوى الماثلة يتحدد نطاقها بنص كل من الفقرة (٢-١) (البند أ-ج) من المادة (٢) والفقرة (٣-٣) من المادة (٣) من المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة

غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل بالقانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٦ .
 وحيث إن الفقرة (١-٢) (بند أ-ج) من المادة (٢) من المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل بالقانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٦ ، تنص على أن : () يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال من أتى فعلاً من الأفعال الآتية وكان من شأنه إظهار أن مصدر هذه الأموال مشروع :

- (أ) إجراء أية عملية تتعلق بعائد جريمة مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من نشاط إجرامي أو أي فعل يعد اشتراكاً فيه .
 (ب) إخفاء طبيعة عائد جريمة أو مصدره أو مكانه أو طريقة التصرف فيه أو حركته أو ملكيته أو أي حق يتعلق به مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من نشاط إجرامي أو من فعل يعد اشتراكاً فيه .
 (ج) اكتساب أو تلقي أو نقل عائد جريمة مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من نشاط إجرامي أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه .
 (د)

وحيث إن الفقرة (٣-٣) من المادة (٣) من المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، المعدل بالقانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٦ ، تنص على أنه () مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم على كل من ارتكب جريمة من جرائم غسل الأموال بالإضافة للعقوبة المقررة ، بمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة له أو لزوج أو لأبنائه القصر مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة . كما يقضى بمصادرة هذه الأموال والأموال في حالة انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ولم يثبت ورثته مشروعية مصدرها () .

وحيث إن إدارة القضايا بدائرة الشؤون القانونية (المدعى عليها الثانية) قدمت مذكرة بدفاعها ضمنيتها دفعاً بعدم قبول الدعوى الدستورية لوجهين ، أولهما : تجهيل الدعوى الدستورية وعدم اتصالها بالمحكمة بالطريق الذي رسمه القانون ، وذلك على سند من القول أن محكمة الموضوع لم تقدر جدية الدفع بعدم الدستورية بعدم تحديدها بياناته الجوهرية ، والمواد القانونية التي أرتأت مخالفتها للدستور ، بما مؤداه أن اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى يكون قد افتقد أحد شرائط صحة الإجراءات الواجب إتباعها ، وثانيهما : لرفع الدعوى الدستورية من أجنبي .

وحيث إنه عن هذا الدفع في وجهه الأول فهو غير مقبول ، ذلك أن المشرع قد رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم مباشرتها ، فحتم ألا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي حددته

المادة (١٨ فقرة ج) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية، ولما كان الأصل أن هذه الأوضاع الإجرائية تعد من الأشكال الجوهرية في التقاضي لتعلقها بمصلحة عليا غايتها أن ينتظم التداعي في المسائل الدستورية وفقاً لقانون إنشاء المحكمة الدستورية . وحيث إن البين بأن المدعي قد دفع بعدم دستورية المواد (٢/٢-١) (بند أ-ج) و (٢/٢-٣/٣) من المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل بالقانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٦ ، وذلك وفقاً لما جاء بمذكرته المقدمة لمحكمة الموضوع بجلسة ١٠/٦/٢٠٠٧ ، فأجابته محكمة الموضوع إلى طلبه بعد أن أجالت بصرها في المواد المطعون عليها لتقدر جدية المطاعن الموجهة إليها من وجهة نظر أولية ، فهي لا تسبر أغوارها ، ولا تعبر عن كلمة فاصلة في شأن اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليها . ومتى كان ذلك فإن الدفع بعدم قبول الدعوى في وجهه الأول يكون قد جاء على غير سند ، حرياً بالالتفات عنه .

وحيث إن الدفع بعدم قبول الدعوى في وجهه الثاني مردود أيضاً ، ذلك أن دستور مملكة البحرين المعدل قد حرص في الباب الثالث منه على تأكيد حق الأفراد في التمتع بمجموعة من الحقوق والحريات دون تمييز في كفالة هذه الحقوق ، وهي حقوق تتكامل فيما بينها ، فلقد نصت المادة (٢٠) فقرة (و) من الدستور المعدل على أن : ((حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون)) ، وحق التقاضي الذي نص عليه الدستور يفترض ابتداءً وبداهة ، أن لكل شخص - وطنياً أو أجنبياً - الحق في النفاذ الميسر إلى المحاكم والهيئات القضائية على اختلافها ، فلا توعد أي منها أبوابها في وجهه ، بل يكون الفصل في الخصومة التي يطرحها عليها مقتضىً جوهرياً لتأكيد الحق في التقاضي الذي كفله الدستور المعدل في المادة (٢٠) فقرة (و) منه .

ولما كانت الغاية التي يتوخاها مبدأ الحق في التقاضي تتمثل في الترضية القضائية التي يسعى إلى تحقيقها المتقاضون وصولاً إلى جبر الأضرار التي لحقتهم من جراء العدوان على الحقوق التي يدعونها ، وإن إنكار أو تقييد الحق في الترضية القضائية ، سواء بحجبها عمن يطلبها ابتداءً ، أو من خلال إحاطتها بقواعد إجرائية تكون معيبة في ذاتها عيباً جوهرياً ، إنما يعد إهداراً لا يستقيم مع ما أكدته الدستور المعدل من حماية لحقوق الأفراد ، بما لا ينال من جوهر الترضية القضائية ، ولا يدفعها لكامل مداها ، ليطمخ ذلك عدواناً على حق التقاضي ، وينحل إلى إنكار للعدالة في أخص مقوماتها .

وحيث إن حق الدفاع من الضمانات التي أكد عليها الدستور المعدل ، وهي ضمانات يتمتع بها كافة الأفراد - مواطنين وأجانب - ، فلا يتمايزون فيما بينهم وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في مجال سعيهم لنيل حقوقهم ، وضمانات الدفاع التي كفلها الدستور المعدل للأفراد

لا يمكن فصلها وعزلها عن حق التقاضي ، ذلك أنهما يتكاملان ويعملان معاً في دائرة الترضية القضائية ، ويضحي أكيداً أن التوازن بين حقوق الدفاع وحقوق الاتهام في الحصول على الترضية القضائية عبر الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية ، يجد سنده وأساسه في مبدأ الحق في التقاضي ومبدأ المساواة أمام القانون ، وذلك حتى لا يكون تقييد وإنكار حق الأفراد في الطعن أمام المحكمة الدستورية وسيلة إذعان وخضوع للأفراد ، وأداة للتمييز فيما بينهم ، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى الدستورية لهذا السبب جديراً بالرفض .

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، وهو كذلك يقيد مباشرتها لولايتها في شأن هذه الخصومة ، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي . وإن شرط المصلحة الشخصية المباشرة - وهو شرط لقبول الدعوى الدستورية - يتحدد على ضوء عنصرين أوليين يحددان معاً مضمونه ، ولا يتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه ، ويتمثل هذان العنصران في الآتي :

أولاً : أن يقيم المدعي - وفي حدود الصفة التي أختصم بها النص المطعون عليه - الدليل على أن ضرراً واقعياً - اقتصادياً أو غيره - قد لحق به ، سواء أكان هذا الضرر يتهدهه وشيكاً ، أم كان قد وقع فعلاً ، ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر مباشراً ، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور . مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها ممكناً إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية ، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً ، بما مؤداه أن الرقابة الدستورية يجب أن تكون موطناً لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية .

ثانياً : أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص المطعون عليه ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعي أصلاً ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .

وحيث إن المدعي قد أحيل إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بوصف أنه في غضون عامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ بمملكة البحرين قد أجرى عمليات تحويل برقي لمبالغ متحصلة من نشاط إجرامي تمثل في الاحتيال مع علمه بذلك ، وإذ دفع المدعي بعدم دستورية نص

المادتين (٢/٢-١) (بند أ-ج) و (٢/٢-٣/٢) (بند ج) من المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل بالقانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٦ ، وقدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جدية دفعه بعدم الدستورية وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، ولما كان المدعي من المخاطبين بأحكام النصوص المطعون عليها ، وأن هناك ضرر يعود عليه في حالة تطبيقها يمس مركزه القانوني ، فمن ثم يرتبط الفصل في دستورية النصوص المطعون فيها بالمصلحة القائمة للمدعي في الدعوى الموضوعية ، وتحقق بالتالي المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في دعواه الماثلة .

وحيث إن المدعي ينعي على نص البند (أ-ج) من الفقرة (٢/٢) من المادة (٢) من المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل بالقانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٦ ، مخالفتها لمبدأ أصل البراءة المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (٢٠) من الدستور ، والتي تقضي بأن : ((المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون)) ، وقال شرحاً لذلك بأن النص المطعون عليه قد افترض إدانة المتهم بمجرد الشك في مصدر أمواله ، كما افترض في أموال المتهم أنها متحصلة من جريمة لمجرد الشك في مصدر تلك الأموال أو ما يحمل على الاعتقاد بأن أموال المتهم تتعلق بعوائد جريمة ، أو أنه أخفى هذا العائد ، أو مصدره أو مكانه ، أو طريقة التصرف فيه ، أو حركته ، أو ملكيته ، أو أي حق يتعلق به .

وحيث إن افتراض براءة المتهم ، وصون الحريات الشخصية من كل عدوان عليها ، أصلاً كفلهما الدستور المعدل بموجب المادتين (٢٠/ج) و (١٩/أ) ، فلا يجوز أن تأتي السلطة التشريعية عملاً يخل بهما ، وعلى الأخص بانتحالها الاختصاص المخول للسلطة القضائية في مجال التحقق من قيام الجريمة بأركانها التي حددها المشرع ، بما في ذلك القصد الجنائي إذا كان متطلباً فيها ، وحيث إن افتراض براءة المتهم ، لا يعدو أن يكون استصحاباً للفطرة التي جُبل الإنسان عليها ، وشرطاً لازماً للحرية المنظمة ، يكرس قيمها الأساسية التي لا يتصور أن تنفصل الجماعة عنها ، وهو كذلك وثيق الصلة بالحق في الحياة ، وبدعائم العدل التي تقوم على قواعد النظم المدنية والسياسية جميعها ، ومن ثم كان أصل البراءة لازماً لحماية الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور المعدل للمتهم بموجب حكم المادة (٢٠/ج) منه ، وبما مؤداه أن افتراض البراءة لا يجوز تعليقه على شرط يحول دون إنفاذ محتواه ، ولا تعطيله ، ولا نقضه سواء بإعفاء النيابة العامة من التزامها بالتدليل على صحة الاتهام ، أو عن طريق تدخلها هي أو غيرها للتأثير في مسار الدعوى الجنائية ، ومحصلتها النهائية .

وحيث إن أصل البراءة يعتبر جزءاً لا يتجزأ من محاكمة تتم إنصافاً ، بإعتباره متسانداً

مع عناصر أخرى تشكل مقوماتها ، وتمثل في مجموعها حدًا أدنى من الحقوق اللازمة لإدارتها ، ويندرج تحتها أن يكون لكل من المتهم وسلطة الاتهام ، الوسائل عينها التي يتكافأ بها مركزاهما سواء في مجال دحض التهمة أو إثباتها ، وهي من بعد حقوق لا يجوز الحرمان منها ، أو تهميشها سواء تعلق الأمر بشخص يعتبر متهمًا أو مشتبهًا فيه . وقد أقرتها الشرائع جميعها - لا لتظل المذنبين بحمايتهم - وإنما لتدراً بمقتضاها وطأة الجزاء الجنائي ، في شأن جريمة غير مقطوع بوقوعها ممن أسند إليه الاتهام بإتيانها ، إذ لا يعتبر هذا الاتهام كافيًا لهدم أصل البراءة ، ولا مثبتًا لواقعة تقوم بها الجريمة ، ولا حائلًا دون التدليل عليها ، بل يظل هذا الأصل قائمًا إلى أن ينقض من خلال حكم قضائي بات . وهذا يعني أن كل جريمة يُدعى ارتكابها لا يجوز القول بثبوتها دون دليل جازم ينبسط على عناصرها جميعًا ، ولا يجوز كذلك افتراض ثبوتها ، ولو في أحد عناصرها ما كان منها ماديًا أو معنويًا من خلال قرينة قانونية تحكمية ينشئها المشرع تعسفًا ، ودون ذلك كله لا يكون أصل البراءة إلا وهمًا .

وحيث إن الدستور المعدل ، قد كفل للحقوق التي نص عليها في صلبه الحماية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، وكان استيثاق محكمة الموضوع من مراعاة القواعد المنصفة عند فصلها في الاتهام الجنائي تحقيقًا لمفاهيم العدالة حتى في أكثر الجرائم خطورة ، لا يعدو أن يكون ضمانًا أولية لعدم المساس بالحرية الشخصية - التي كفلها الدستور للجميع - بغير الوسائل القانونية التي لا يترخص أحد في التقيد بها ، ولما كان افتراض البراءة يمثل أصلًا ثابتًا يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها ، وليس بنوع العقوبة المقررة لها ، وينسحب إلى الدعوى الجنائية في جميع مراحلها ، وعلى امتداد إجراءاتها ، فقد غدا من المحتتم أن يرتب الدستور ، على افتراض البراءة عدم جواز نقضها بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة ، وتتكون من جماعها عقيدتها ، ولازم ذلك أن تطرح هذه الأدلة عليها ، وأن تقول هي وحدها كلمتها فيها .

وحيث إنه وبالنظر إلى أحكام نص المادة (٢/١-٢) (بند أ-ج) من المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل بالقانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٦ ، يتضح جليًا بأن المشرع البحريني ، اعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم العمدية ، بأن تطلب في جميع صور السلوك أو النشاط الإجرامي في غسل الأموال أن يقع الفعل مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأن المال متحصل من نشاط إجرامي أو من أي فعل يعد اشتراكًا فيه ، ولا شك أن سياسة المشرع البحريني بالنص على تطلب القصد الجنائي ، يرجع مردها إلى استلزام المشرع للأحكام والقواعد التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المعتمدة في ديسمبر ١٩٨٨ والمعروفة باتفاقية (فيينا) ، والمصادق عليها من مملكة البحرين

بموجب المرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ١٩٨٩، إذ بينت هذه الاتفاقية في الفقرة (ب/١/٢) من المادة الثالثة منها، بأن العمد هو فحوى الركن المعنوي، ونصت صراحة على أن عنصر العلم الذي يقوم عليه القصد الجنائي، يتضمن العلم بأن الأموال مستمدة من أية جريمة أو جرائم منصوص عليها في الاتفاقية.

وحيث إن من المقرر أن جريمة غسل الأموال من الجرائم العمدية التي يعتبر القصد الجنائي ركناً فيها، وكان الأصل هو أن تتحقق محكمة الموضوع بنفسها، وعلى ضوء تقديرها للأدلة التي تطرح عليها، من علم وإدراك المتهم بحقيقة الأمر في شأن كل واقعة تقوم بها الجريمة، وكان الاختصاص المقرر دستورياً للسلطة التشريعية في مجال إنشاء الجرائم وتقرير عقوباتها، لا يخولها التدخل بقرائن تنشأها لغل يد محكمة الموضوع عن القيام بمهمتها الأصلية في مجال التحقق من قيام أركان الجريمة التي عينها المشرع إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية.

ولما كان المشرع البحريني قد حرص على السير مع الاتجاه الغالب الذي اختطته التشريعات المقارنة فيما يتعلق بالمشتملات التي يتعين أن يحيط علم مرتكب جريمة غسل الأموال بها، والمتمثلة في العلم بكافة العناصر الواقعية والقانونية للجريمة، فلقد حرص على تأكيد أن المال الذي وقع عليه الفعل محل التجريم متحصل من نشاط إجرامي، أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه، ويقصد بالعلم هنا، ذلك العلم الذي ينصرف إلى الجريمة الأصلية أو الأولية. وإذا كان العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للحقيقة فإن المشرع لم يفرق بين العلم أو إمكانية العلم متى قامت أسباب قوية تدعو إلى أن المتهم كان يعلم أو كان يعتقد أو كان هناك ما يحمل على اعتقاده بوقوع الجريمة الأصلية أو الأولية، تلك الجريمة التي تمثل الشرط المفترض لجريمة غسل الأموال والتي محلها أو موضوعها وجود فائدة أو منفعة أثمرتها الجريمة الأصلية وتحصل عليها مرتكب الجريمة الثانية - غسل الأموال -، فإذا زایل المحكمة شك حول علم هذا المتهم أو اعتقاده أو ما يحمل على اعتقاده بوقوع الجريمة الأولية فسرت له لصالح المتهم وهذا المبدأ - اليقين القضائي والشك يفسر لصالح المتهم - ينبعان من معين واحد هو أن الأصل في الإنسان البراءة، وهو المبدأ الذي حرص الدستور المعدل على تكريسه بنص المادة (٢٠/ج) منه.

وحاصل ما تقدم أن المشرع البحريني حين تطلب على النحو السالف بيانه توافر العمد في جريمة غسل الأموال، فإنه بذلك يكون قد أستوجب إدراك مرتكب الجريمة لحقيقتها ودلالاتها الإجرامية لتحقيق نيتها المؤثرة، ولا تعدو بذلك ألفاظ ((العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد)) التي أوردها المشرع في النص الطعين، أن تكون من حيث حقيقة

فحواها صياغة تعددت بها المباني واتحدت فيها المعاني في دلالتها على وجوب علم وإدراك الجاني لمختلف العناصر التي تقوم عليها الجريمة ، سواء كان هذا العلم والإدراك قد خالج وجدان الجاني ، وأفصح عنه أمام القاضي ، أو كان إدراكاً استخلصه القاضي من الثابت من أوراق الدعوى الجنائية ووقائعها ، استخلاصاً سائغاً وكافياً لحمل قضائه .

ولا مرأى أن الحكمة التي توخاها المشرع من مضمون نص المادة (٢/٢-١) الفقرة (أ-ج) من المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، المعدل بالقانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٦ ، وتطلبه العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد هي حرصه على ألا يفلت مرتكب جريمة غسل الأموال من العقاب كونها جريمة تتم بالخفاء والدقة والتقنية العالية في تنفيذها ، وهي جريمة بالغة الخطورة حرص المشرع الدولي على مكافحتها ووضع الوسائل اللازمة لمواجهتها والحد منها لما لها من تأثير بالغ على اقتصاد الدول .

لما كان ذلك وكان النص الطعين ، قد خلا من القرائن القانونية بافتراض القصد الجنائي ، إذ لم يحدد النص المطعون عليه واقعة بذاتها جاعلاً ثبوتها بالطريق المباشر دالاً بطريق غير مباشر على افتراض علم المتهم للواقعة الإجرامية علماً منتحلاً ، كما لم يغل النص الطعين يد القاضي عن تقدير أي مسألة يعود الأمر فيها بصفة نهائية إلى محكمة الموضوع لاتصالها بالتحقيق الذي تجريه بنفسها تفصيلاً للحقيقة الموضوعية عند الفصل في الاتهام الجنائي ، ولم يعف المشرع النيابة العامة من خلال النص الطعين من إثباتها لواقعة بذاتها تتصل بالقصد الجنائي ، ولم يحجب بالتالي محكمة الموضوع عن تحقيقها ، وعن أن تقول كلمتها بشأنها ، فلا يوجد في عمل المشرع أي انتحال لاختصاص كفه الدستور للسلطة القضائية ، أو إخلال بمبدأ الفصل بينها وبين السلطة التشريعية ، كافلاً بذلك للمتهم تمتعه بأصل البراءة من التهمة المنسوبة إليه في كل وقائعها وعناصرها ، ليغدو نعي المدعي على هذا النص بعدم الدستورية لنقضه أصل البراءة مفتقداً لما يظاھر ، ومفتقراً لما يسانده متعيناً الرفض .

وحيث إنه عن طعن المدعي بعدم دستورية الفقرة (٣/٣) من المادة (٣) من المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، المعدل بالقانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٦ ، فهو طعن مقبول ، ذلك أن المشرع الدستوري قد أعطى الحرية الشخصية منزلة عالية ، وأحاطها بسياسات يأمّن الأفراد من خلاله ممارستها على الوجه الذي يحدده القانون ، فنص في المادة (١٩/أ) من الدستور المعدل على أن : ((الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون)) ومؤدى ذلك أن الحرية الشخصية تعد من الحقوق الجوهرية التي يتمتع بها الإنسان ، والتي لا يمكن فصلها عنه ، وأن المشرع منحها الرعاية الأوفى والأشمل توكيداً لقيمتها ، وبما لا إخلال فيه بالحقوق في تنظيمها ، الذي لا

ينال من قيمتها وجوهرها ، وبمراعاة أن النصوص العقابية قد تفرض على هذه الحرية بطريق مباشر أو غير مباشر أخطر القيود وأبلغها أثراً . ويتعين بالتالي أن يكون إنفاذ القيود التي تفرضها النصوص العقابية على الحرية الشخصية ، رهناً بمشروعيتها الدستورية ، وأن لا تكون هذه النصوص منفصلة عن مقاصدها ، متجاوزة لحدود التحريم ، وغير متناسبة معه ، ومن ثم كان أمراً لازماً أن تصاغ النصوص العقابية بما يحول دون إنسيابها ، أو تقرير المسؤولية الجنائية في غير مجالاتها عدواناً على الحرية الشخصية التي كفلها الدستور المعدل وفقاً لحكم المادة (١٩/أ) منه ، ولئن جاز القول بأن تقرير العقوبة ، وتقرير أحوال فرضها مما يدخل في إطار تنظيم الحقوق ، ويندرج تحت السلطة التقديرية للمُشرع ، إلا أن هذه السلطة حدها قواعد الدستور .

وحيث إن الدستور المعدل بما نص عليه في المادة (٢٠/أ) من أنه : ((لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها)) ، قد دل على أن لكل جريمة ركناً مادياً لا قوام لها بغيره ، يتمثل أساساً في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي ، مفصلاً بذلك عن أن ما يركن إليه النص الجنائي ابتداء في زواجه ونواحيه ، هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه ، إيجابياً كان هذا الفعل أم سلبياً ، ذلك أن العلائق التي تنظمها النصوص العقابية في مجال تطبيقها على المخاطبين بأحكامها ، محورها الأفعال ذاتها ، في علاماتها الخارجية ، ومظاهرها الواقعية ، وخصائصها المادية ، إذ هي مناط التأثيم وعلته ، فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها وتم التعبير عنها خارجياً في صورة مادية ، فليس ثمة جريمة ، وتبعاً لذلك لا شرعية لعقوبة بدون ركنها المادي .

وحيث إن العدالة الجنائية في جوهر ملامحها ، هي التي يتعين ضمانها من خلال قواعد محددة تحديداً دقيقاً ومنصفاً ، يتقرر على ضوءها ما إذا كان المتهم مداناً أو بريئاً ، ويفترض ذلك توازناً بين مصلحة الجماعة في استقرار أمنها ، ومصلحة المتهم في ألا تفرض عليه عقوبة ليس لها من صلة بفعل أتاه ، أو تفتقر هذه الصلة إلى الدليل عليها ، ولا يجوز بالتالي أن تنفصل العدالة الجنائية عن مقوماتها التي تكفل لكل متهم حداً أدنى من الحقوق التي لا يجوز النزول عنها أو التفريط فيها ، ولا أن تخل بضرورة أن يكون التجريم مرتبطاً بالأغراض النهائية للقوانين العقابية .

ولما كان الجزاء الجنائي عقاباً واقعاً بالضرورة في إطار اجتماعي ، ومنطوياً غالباً على تقييد الحرية الشخصية ، ومقررراً لغرض محدد ، ومرتببطاً بسلوك نهى المُشرع عنه إستيفاء لقيم ومصالح اجتماعية لها وزنها ، وكان الأصل في العقوبة معقوليتها ، وأن تكون مبررة ، فلا يكون التدخل بها إلا بقدر ، نأياً بها عن أن تكون إيلاً غير مرتبط بسلوك نهى المُشرع عن إتيانه ، فالعقوبة هي جزاء المسؤولية ، ومن ثم لا توقع إلا على من يعد قانوناً مسئولاً عن مقارفتها ، في ضوء دوره في الجريمة .

وحيث إن الدستور المعدل في الفقرة (ب) من المادة (٢٠) منه ، نص على أن: ((العقوبة شخصية)) ، ومؤدى ذلك أنه من الضرورة بمكان أن يتوافر الإسناد المادي للفعل كضمان لشخصية المسؤولية ، فالأصل في الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها ، وهي بعد عقوبة يجب أن تتوازن وطأتها مع طبيعة الجريمة موضوعها ، بما مؤداه أن الشخص لا يزر غير سوء عمله ، وأن جريرة الجريمة لا يؤخذ بها إلا جناتها ، ولا ينال عقابها إلا من قارفها ، وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانوناً مسؤولاً عن ارتكابها ، ومن ثم تفترض شخصية العقوبة - التي كفلها الدستور المعدل بنص الفقرة (ب) من المادة (٢٠) - شخصية المسؤولية الجنائية ، وبما يؤكد تلازمهما . وفي النصوص التشريعية التي تحدد التجريم والعقاب ، يجب أن يكون واضحاً بأن العقوبة هي جزاء من اعتبر مسؤولاً عن ارتكاب الجريمة ، فلا تضامن في العقوبات ، ولا مسؤولية عن فعل الغير ، ويكفي لتقدير شخصية العقوبة في النص التشريعي ، تقدير إرتباطها بالفعل الذي أتاه الجاني في إطار الضرورة والتناسب .

وحيث إن الدستور المعدل كفل في الفقرة (ج) من المادة (٢٠) الحق في المحاكمة المنصفة بما نص عليه من أن : ((المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون)) وهو حق نصت عليه المواثيق الدولية ، واخصها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه العاشرة والحادية عشرة التي تقرر أولاهما : ((أن لكل شخص حقاً مكتملاً ومتكافئاً مع غيره في محاكمة علنية ، ومنصفة ، تقوم عليها محكمة مستقلة ومحيدة تتولى الفصل في حقوقه والتزاماته المدنية ، أو في التهمة الجنائية الموجهة إليه)) وتؤكد ثانيتهما : في فقرتها الأولى حق كل شخص وجهت إليه تهمة جنائية في أن تفترض براءته إلى أن تثبت إدانته في محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه ، وهذه الفقرة هي التي تستمد منها الفقرة (ج) من المادة (٢٠) من دستور مملكة البحرين المعدل أصلها ، وهي تحدد قاعدة استقرار العمل على تطبيقها في الدول المتحضرة ، وتقع في إطارها مجموعة الضمانات الأساسية تكفل بتكاملها مفهوماً للعدالة ، كما أنها تعتبر في نطاق الاتهام الجنائي ، وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التي أكد دستور مملكة البحرين المعدل في الفقرة (أ) من المادة (١٩) بأنها من الحقوق الأساسية التي لا يجوز الإخلال بها ، أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه .

ولما كان مؤدى مبدأ افتراض البراءة وعلى ما سلف بيانه أن الاختصاص المقرر دستورياً للسلطة التشريعية في مجال إقرار القوانين وما يتصل بها من إنشاء الجرائم وتقرير عقوباتها ، لا يخولها التدخل في أعمال أسندها الدستور إلى السلطة القضائية واختصاصها بها ، ولا يجوز كذلك أن يمتد اختصاص السلطة التشريعية في مجال إنشاء الجرائم وتقرير

عقوباتها، إلى إحداثها لقرائن قانونية ذات طابع تحكيمي تنفصل عن واقعها، ولا تربطها أي علاقة بماديات الجريمة، لتحول بها بين السلطة القضائية ومباشرة مهامها في نطاق الدعوى الجنائية، مما يعد أفتئاتاً وعدواناً ينال من اختصاص السلطة القضائية، لمخالفته أحكام الفقرة (أ) من المادة (٣٢) من الدستور، والتي أكدت على مبدأ الفصل بين السلطات.

وحيث إن الدستور المعدل قد أكد على كفالة حق الملكية الخاصة وصيانته وفقاً لحكم الفقرتين (أ) و (ج) من المادة (٩) منه، وذلك باعتباره من الحقوق الفردية ذات الوظيفة الاجتماعية التي ينظمها القانون، فلا يجوز منع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، كما لا يجوز أن يُنزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه تعويضاً عادلاً. كما نصت الفقرة (د) من المادة (٩) من الدستور على أن: ((المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون))، ويدل ذلك كله على أن الدستور المعدل أحاط الملكية الخاصة للأفراد بضمانات جوهرية للحيلولة دون الاعتداء عليها، فحق الملكية على إطلاقه يعتبر نافذاً في مواجهة كافة ليختص صاحبه دون غيره بالأموال التي يملكها، وتهيئة الانتفاع المفيد بها لتعود إليه ثمارها، ولا يجوز للمُشرع أن يجرد الأموال المملوكة ملكية خاصة للأفراد من لوازمها، ولا أن يفصل عنها بعض الأجزاء التي تكونها، ولا أن ينال من أصلها، أو يُعدل من طبيعتها، ولا أن يتدرع بتنظيمها إلى حد هدم الشيء محلها، ذلك أن إسقاط الملكية عن أصحابها، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، يعد عدواناً عليها يناهض الوظيفة الاجتماعية لها، ويناقض ما هو مقرر قانوناً من أن الملكية لا تزول عن الأموال محلها، إلا إذا اكتسبها أغيار وفقاً للقانون. ولما كانت المصادرة الخاصة عقوبة تتضمن إيلاًماً له طبيعة مالية، يتمثل في نزع ملكية المال محل المصادرة جبراً عن مالكه، وإضافته إلى ملكية الدولة دون مقابل، فقد اشترط الدستور المعدل عدم جواز هذا النوع من المصادرة إلا بحكم قضائي، فنص في الفقرة (د) من المادة (٩) على أنه: ((المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون))، وعلة اشتراط الدستور المعدل صدور حكم من القضاء لتقرير المصادرة كعقوبة، حرص المُشرع الدستوري على حماية الحقوق الفردية من أن تمس عن غير طريق القضاء، ولما كان الأصل أن عقوبة المصادرة لا يمكن تقريرها ولا محل لها ما لم ترتكب جريمة، وكان هذا الأمر من المتطلبات الأساسية لتقرير المصادرة كعقوبة تكميلية، فالقاعدة أنه: ((لا عقوبة ولا تدبير إلا من أجل فعل يعد جريمة))، ولا يكون للمصادرة تبعاً لذلك أي سند ومقتضى إذا كان الفعل موضوع الاتهام لا يخضع لنص تجريم أو يسري عليه سبب إباحة، أو أن لا يكون هناك أي فعل مادي مؤثم من جانب الأشخاص.

وحيث إن الدستور المعدّل قد قرن العدل بكثير من النصوص التشريعية التي تضمنها ، ليكون قيداً على السلطة التشريعية في المسائل التي تناولتها هذه النصوص . ففي المجال الجنائي ، ومن خلال النصوص العقابية ، يجب أن يكون تحديد الأفعال المجرمة وعقوبتها ، وارتباط هذه العقوبة بالفعل المادي ، جلياً واضحاً وقاطعاً ، بما مؤداه أن تعريفاً قانونياً بالجريمة محدداً لعناصرها ، وارتباط عقوبتها بها ، يكون لازماً ، فلا يجوز فرض قرائن تحكيمية تؤدي إلى مصادرة أموال أشخاص دون ارتكابهم لأي فعل مادي مؤثم ، ودون أن تكون أموالهم متحصلة من جريمة ومضبوطة فيها ، ودون أن يكونوا متهمين في الدعوى الجنائية المصادرة أموالهم من خلالها بحكم القانون ، وذلك كله باعتبار أن الشرعية الجنائية مناطها تلك الأفعال التي أتمها المشرع - من منظور اجتماعي - ، فلا تمتد إلى من لم تربطه علاقة بالجريمة ، ولا تفرض عقوبتها إلا على أفعال أتمها المشرع .

وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان نص الفقرة (٣-٣) من المادة (٣) من قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١ المعدّل بالقانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٦ ، قد مد نطاق المصادرة المنصوص عليها فيه إلى أية أموال مملوكة لزوج مرتكب جريمة غسل الأموال أو لأبنائه القصر ، ولو لم تكن هذه الأموال متحصلة من جريمة ، مقيماً بذلك قرينة قانونية تحكيمية مقتضاها ارتباط هذه الأموال بالجريمة بدون الحاجة إلى إقامة الدليل على هذه الرابطة وصدر حكم قضائي في شأنها ، مما يقوض مبدأ شرعية العقوبة ، وينتهك الحرية الشخصية ، وينال من مبدأ افتراض البراءة ، ويخالف مبدأ شخصية العقوبة ، ويخل بضوابط المحاكمة المنصفة ، ويزعزع مبدأ الفصل بين السلطات (التشريعية والقضائية) ، ويعتدي على أهم خصائص حق الملكية ، وذلك كله بالمخالفة لأحكام الفقرة (أ) من المادة (١٩) ، والفقرات (أ) ، (ب) و (ج) من المادة (٢٠) والفقرات (أ) ، (ج) و (د) من المادة (٩) ، والفقرة (أ) من المادة (٣٢) من الدستور .

وحيث إن مقتضى المادتين (٣٠) و (٣١) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة كافة ، وبالنسبة إلى الدولة وسلطاتها المختلفة ، على أن يكون للحكم الصادر بعدم الدستورية - كقاعدة عامة - أثر مباشر ، ما لم يكون متعلقاً بنص جنائي ، وهو ما يسري في شأن هذه الدعوى ، حيث تقضي الفقرة الأخيرة من المادة (٣١) المذكورة باعتبار الأحكام ، التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص الجنائي ، كأن لم تكن ، وفي هذا الصدد تقرر المذكرة التفسيرية للدستور المعدّل بأنه : ((وإذا كان النص قد اقتصر على ذكر الأحكام الجنائية التي صدرت ، فإنه من باب أولى يسري ذات الحكم على كل الدعاوى التي لم يكن قد صدر حكم فيها عند صدور حكم المحكمة الدستورية ، إذ تعتبر هذه

الدعاوى كأن لم تكن () ، مما مؤداه استفادة كافة المخاطبين بالنص التشريعي المقضي بعدم دستوريته ، من الحكم الصادر في الدعوى الماثلة فور النطق به ، وذلك إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (٣١) سالفه البيان ، والتي تنص على أن يقوم الأمين العام للمحكمة الدستورية بتبليغ النائب العام بالحكم بعدم الدستورية المتعلق بنص جنائي فور النطق به لتنفيذ ما يقتضيه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة (٣-٣) من المادة (٣) من قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١ ، المعدل بالقانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٦ فيما تضمنه هذا النص من عبارة ((أو لزوج أو لأبنائه القصر)) ، وإلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ ثلاثمائة دينار مقابل أتعاب المحاماة .

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة